

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 336/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นายชจร ทองพูน	ผู้ร้อง
	นายสมพงษ์ บุญทัน กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1), มาตรา 36

ป.วิ.อ. มาตรา 176

โจทก์บรรยายในคำฟ้องว่าเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกซึ่งจำเลยใช้เป็นพาหนะในการกระทำความผิดเป็นของกลาง จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลฟังข้อเท็จจริงตามคำฟ้องประกอบคำรับสารภาพของจำเลยว่ารรถยนต์บรรทุกที่ผู้ร้องขอคืนเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งต้องริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1) เมื่อจำเลยมิได้อุทธรณ์ คำสั่งศาลที่ให้ริบรถยนต์ดังกล่าวจึงเป็นอันยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยให้คืนรถยนต์ของกลางด้วยเหตุว่ารรถยนต์ของกลางดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดไม่ได้

การขอคืนของกลางที่ศาลสั่งริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 นั้น เป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญา เมื่อผู้ร้องอ้างว่าของกลางที่ศาลสั่งริบเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลย ก็เป็นหน้าที่ของผู้ร้องที่จะต้องนำสืบให้ได้ความตามที่กล่าวอ้าง

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.๒๔๘๒ มาตรา ๓, ๘, ๕๓, ๖๔ ซึ่งได้แก้ไขแล้ว ลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๑ ๘ ปี ของกลางริบ (จำเลยที่ ๒ ให้การปฏิเสธศาลมีคำสั่งให้แยกฟ้อง)

ผู้ร้องร้องขอคืนรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน น - ๔๒๗๐ จันทบุรี ของกลาง

โจทก์คัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้คืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่ารถยนต์บรรทุกของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดที่ศาลจะพึงริบพิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาแรกที่ว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้ริบของกลางรายนี้ชอบหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันมีฝิ่นไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสองได้พร้อมฝิ่นจำนวนหนึ่งกับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน น - ๔๒๗๐ จันทบุรี และคันหมายเลขทะเบียน น - ๓๕๑๙ สกลนคร ซึ่งจำเลยทั้งสองใช้เป็นพาหนะในการกระทำความผิดเป็นของกลาง จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลชั้นต้นจึงฟังข้อเท็จจริงตามฟ้องโจทก์ ประกอบคำรับสารภาพของจำเลยที่ ๑ ว่ารถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน น - ๔๒๗๐ จันทบุรี เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดซึ่งต้องริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ (๑) เมื่อจำเลยที่ ๑ มิได้อุทธรณ์ คำสั่งในเรื่องการ

ริบททรัพย์สินจึงเป็นอันยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้คืนของ
กลางรายนี้โดยอ้างเหตุว่ามีใช้ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดอันพึงต้องรับนั้น ศาล
ฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

ปัญหาต่อไปมีว่า ผู้ร้องได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลยที่ ๑
หรือไม่ เห็นว่า การขอคืนของกลางที่ศาลสั่งริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๖ นั้น เป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญา เมื่อผู้ร้องอ้างว่าของกลางที่ศาลสั่งริบเป็นของผู้
ร้องและผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลยที่ ๑ ก็เป็นหน้าที่
ของผู้ร้องที่จะต้องนำสืบให้ได้ความตามที่กล่าวอ้าง แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงต่อไปว่า
พยานหลักฐานของผู้ร้องมีพิรุณขัด ต่อเหตุผลและแตกต่างกันจนไม่อาจรับฟังเป็น
ความจริงได้ ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระ
ทำความผิดของจำเลยที่ ๑

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

(มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาถะพินธุ-สินวล คงลาภ)

ศาลอาญา - นายประดิษฐ์ ทรงฤกษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุรัส มุ่งศิลป์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ